

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 324 del 16/09/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 135 del 16/09/2021

OGGETTO: Contributi per investimenti in infrastrutture sociali: DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020). Intervento di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta". – Approvazione atti Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.-
LOTTO CUP: C87H21002050001 **LOTTO CIG:** 8792667259

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 11/06/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta" a Squillace Lido, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 33.722,50 suddiviso in € 25.515,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 6.907,50;

-l'opera è finanziata con i fondi di cui al DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a € 33.722,50, per come riportato nell'Allegato 2;

Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 219 del 23/06/2021 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, definitivamente, alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,00% pari ad un importo netto di € 24.494,40, a cui vanno sommati € 1.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

-con determinazione n° 296 del 25.08.2021 è stata approvata una perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n° 50/16, di complessive € 33.722,50, per come segue:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 26.211,97
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.300,00
(A) Importo lavori a base d'asta	€ 27.511,97

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione Esecutiva, D.L., Coordinatore Sicurezza, Contabilità	€ 2.810,60
2. Contributi previdenziali (4%)	€ 112,42
3. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n° 50/16	€ 536,30
4. IVA 10% sui lavori	€ 2.751,20
(B) Totale Somme a disposizione	€ 6.210,52
Economie derivanti dalla gara d'appalto	€ 0,00
Importo totale dell'intervento	€ 33.722,50

-i lavori sono stati ultimati il giorno 06.09.2021, come da certificato di ultimazione redatto in pari data dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;

-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Esaminati:

- il conto finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 27.511,97 comprensivi di € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- il certificato di regolare esecuzione datato 09.09.2021 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

Rilevato che:

- all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 27.511,97, oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
- per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi e previdenziali l'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni presso INAIL con posizione assicurativa n 21975280-27;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di approvare, siccome approva, il conto finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare netto di € 27.511,97, oltre IVA al 10%, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

2)-di approvare, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 09.09.2021 rilasciato dalla Direzione dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

3)-di dare atto che all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 27.511,97, oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;

4)-di stabilire che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa, previo trasferimento del finanziamento da parte del Ministero competente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno n° – Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

